【書類名】　　意見書
【提出日】　　令和 6年 6月27日
【あて先】　　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2024-　225
【特許出願人】
　【識別番号】　　500046450
　【氏名又は名称】　レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　　100108453
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　村山　靖彦
【発送番号】　　214950
【意見の内容】
　先の拒絶理由通知書を受けて、出願人は、本意見書と同日付の手続補正書にて、特許請求の範囲を補正するとともに、以下に意見を申し述べます。
　なお、以下の説明においては、出願当初の請求項を「原請求項」と記載し、今回補正された請求項を「新請求項」又は単に「請求項」と記載します。

１．補正について
　今回の手続補正書では、旧請求項３、８、１１における「内側織物膜」および「外側織物シート」との記載をそれぞれ「内部織物層」および「外部織物シート」との記載に補正いたしました。
　当業者であれば、各請求項における補正前の記載が補正後の記載を意味することは当然に理解することができます。

　このように、今回補正された事項は、出願当初の特許請求の範囲や明細書、図面などに記載された事項、またはその記載から当業者にとって自明な事項です。よって、今回の補正は、いわゆる新規事項の追加には決して該当せず、特許法第１７条の２第３項に規定された要件を満たすものと思料致します。

　また、今回の補正は、いわゆるシフト補正には該当せず、特許法第１７条の２第４項に規定された要件を満たすものと思料致します。

２．拒絶理由に対する意見

・理由１（明確性）
　審査官殿は、拒絶理由通知において以下のように認定されました。

『本願の請求項３には「前記内部織物膜」との記載があるが、この記載よりも前に「内部織物膜」の記載が無く、「前記内部織物膜」が何を指し示しているのかが不明確である。
　本願の請求項８には「前記内側織物膜」「前記外側織物シート」との記載があるが、この記載よりも前に「内側織物膜」「外側織物シート」の記載が無く、「前記内側織物膜」「前記外側織物シート」が何を指し示しているのかが不明確である。
　請求項１１も同様。
　よって、請求項３～２０に係る発明は明確でない。』

　これに対し、出願人は上記の通り補正を行いました。

これにより、明確性に関する審査官殿の指摘は解消され、本願特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たすものと思料致します。

３．結び

以上により、審査官殿が指摘した拒絶理由は全て解消されるものと思料致します。

よって、再応ご審査の上、特許査定されることを希望します。

以上